

1500205-46.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... a indicar que é pessoa dedicada ao tráfico. Depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas no curso deste feito, como indicado acima. Ademais, o réu também mencionou que quando de sua prisão nestes autos já fazia dois meses que traficava. Ele mesmo, questionado em juízo, admitiu que voltou a traficar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500205-46.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-46.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERNANDES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de janeiro de 2021, às 11h20, na Rua Tilápia, 518, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava para entrega ao consumo de terceiros 26 porções de crack e 21 papелotes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 21 de janeiro de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 63/65).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 21/24) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/137).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 129/130). Em 13 de julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 132).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERNANDES foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 20 de janeiro de 2021, às 11h20, na Rua Tilápia, 518, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava para entrega ao consumo de terceiros 26 porções de crack e 21 papелotes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis receberam denúncia anônima sobre um homem vestindo somente bermuda, que vendia drogas no local, deslocaram-se até lá e viram o réu, com as mesmas características, nada encontraram sob a posse dele, mas dentro de uma lixeira encontraram as drogas supra mencionadas, dentro de um saco plástico, no qual também havia um celular.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a duplicidade de espécie de droga apreendida, pela quantidade até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Wilson e Wilmar declararam que são guardas civis municipais e na data do fato foram ao local após ser irradiada pelo Cecom a informação de que no local um homem vestido de certo modo estava traficando. Identificaram-no de pronto e o abordaram, mas nada havia sob a posse direta dele. Fizeram buscas pelo local e encontraram, dentro de uma lixeira próxima, uma embalagem contendo algumas dezenas de porções de drogas e um celular. Na ocasião, o réu admitiu que estava traficando.

Na fase policial e em juízo o réu confessou a prática delitiva. Estava desempregado e precisava ajudar a mãe, por isso vendia drogas fazia dois meses.

Teria sido mais prudente por parte dos agentes públicos a realização de observação prévia, que teria tornado a prova mais consistente, visto que as drogas não estavam sob a posse direta do réu, mas, como ele confessou a traficância, fica suprida a prova.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu dupla variedade de drogas, cocaína e crack, não considerarei em desfavor do réu a quantidade, porque não é relevante a ponto de transbordar a reprovabilidade ínsita ao crime.

Confira-se, a propósito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Além disso, ele tem maus antecedentes. A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do “in dubio pro reo” é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o

parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente em por tráfico de drogas, autos 1502487 57 2021, da 1ª Vara Criminal local (fl. 119), em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014).

(...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, por isso, e não há agravantes, por isso torno a pena-base ao mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

O réu é primário, mas tem maus antecedentes, a indicar que é pessoa dedicada ao tráfico. Depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas no curso deste feito, como indicado acima. Ademais, o réu também mencionou que quando de sua prisão nestes autos já fazia dois meses que traficava. Ele mesmo, questionado em juízo, admitiu que voltou a traficar depois de obter liberdade provisória neste feito.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5

anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a), poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da natureza do crime, equiparado a hediondo.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA FERNANDES como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há representação pelo decreto da prisão preventiva dele. Além disso, ele já está preso, justamente por esse outro processo a que aludi acima, de tal modo que a prisão, se decretada, na prática, teria pouca utilidade para a preservação da ordem pública.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos e comunique-se à autoridade competente para providências do artigo 123 do CPP quanto ao celular apreendido.

P.R.I.C.

Barueri, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA